لمرض أو كبر سن بقيت الكفارة متعلقة في ذمته ، ولا يجزئ عنه الإطعام ؛ لأن الله تعالى لم يذكره ، والأبدال في الكفارة تتوقف على النص دون القياس .

المسألة الرابعة : الجناية على ما دون النفس :

وهي كل أذى يقع على الإنسان مما لا يودي بحياته ، من الجراح وقطع الأعضاء ونحو ذلك ، ويجب في ذلك القصاص لثبوت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع :

أما الكتاب : فقوله تعالى : ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ [المائدة : ٤٥] .

وأما السنة : فقوله ﷺ في قصة كسر الرُّبَيِّع ثنية جارية : (كتاب الله القصاص)[1] . وأجمع العلماء على وجوب القصاص فيما دون النفس ، إن أمكن .

وهي ثلاثة أنواع :

١- الجناية بالجرح .

٢- قطع طرف .

٣- إبطال منفعة عضو .

النوع الأول : الجناية بالجرح :

وهذه الجناية تنقسم إلى قسمين :

أ-الجراح الواقعة على الوجه والرأس وتسمى الشجاج ، جمع شجة .

ب-الجراحات في سائر البدن ، وتسمى جرحاً ، لا شجة .

القسم الأول : الجراحات الواقعة في الرأس والوجه ، وهي عشرة أنواع :

١- الحَارِصَة ، وهي التي تحرص الجلد ، أي : تشقه قليلاً ، ولا تدميه ، كالخدش ، وتسمى القاشرة والمليطاء ، من الحَرْص ، وهو الشقُّ .

(١) أخرجه البخاري برقم (٦٨٩٤) ، ومسلم برقم (١٦٧٥) .